



**PUTUSAN**

**Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JONO MIYANTO alias MING YEN**, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Swasta. beralamat di Kertajaya Indah Timur 6/12, RT/RW 002/009 Kota Surabaya, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Bagus Yudianto, S.H. dan Stevanus Kaemor Lengkong, S.H. Para Advokat yang beralamat kantor di Ruko Citraland Vittorio 1-19 ( Alessandro Tower ) Jl. Raya Menganti Karang, Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2025, sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

1. **Puji Poetri Rahayu** Istri terakhir dari almarhum Riche Salim, Alamat: Isen International Living by Intiland No. 06 Jl. Raya Darmo Harapan, Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60187, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Tezar Salim**, Anak kandung almarhum Riche Salim, Alamat: Jl. Kalibokor No. 85, RT 003 / RW 010, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Teddy Salim**, Anak kandung almarhum Riche Salim, Alamat: Jl. Kalibokor No. 85, RT 003 / RW 010, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Tedo Salim**, Anak kandung almarhum Riche Salim, Alamat: Jl. Kalibokor No. 85, RT 003 / RW 010, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **TERGUGAT IV**;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby



5. **Teresia Salim**, Anak kandung almarhum Riche Salim,  
Alamat: Isen International Living by Intiland No. 06 Jl. Raya  
Darmo Harapan, Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal,  
Surabaya, Jawa Timur 60187, sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juni 2025 dalam Register Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 001/SKHM/XII/2023** yang dibuat oleh **Notaris Swartana Tedja, S.H.**, dan didukung oleh dokumen-dokumen resmi lainnya:

- Tergugat ke-2 s.d. ke-5 (Tezar Salim, Teddy Salim, Tedo Salim, dan Teresia Salim) adalah ahli waris sah dari almarhum Riche Salim dengan bagian masing-masing sebesar 1/4 (satu per empat bagian);
- Tergugat ke-1 (Puji Poetri Rahayu) bukan merupakan ahli waris, namun turut digugat karena turut menguasai dan/atau menikmati manfaat dari harta peninggalan almarhum dan bertindak sebagai wali dari anaknya, Teresia Salim, yang sebelumnya masih di bawah umur saat pembagian warisan.

#### **POSITA**

- Bahwa Penggugat, Jono Miyanto alias Ming Yen, adalah sahabat dekat almarhum Riche Salim sejak tahun 1980-an dan mengenal baik almarhum sebagai pengusaha interior yang membuka usaha "**Onna**" di Jl. Kalibokor No. 85, Surabaya, pada masa tahun 1980–1990-an;
- Bahwa karena hubungan persahabatan dan kepercayaan yang telah terjalin cukup lama, pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, almarhum Riche Salim datang secara langsung kepada Penggugat dan meminjam uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk mendukung usaha "Onna" yang sedang dijalkannya. Permintaan ini tidak

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai jaminan, namun dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan kesanggupan pengembalian paling lambat 1 (satu) tahun;

3. Bahwa pada tahun 2019, almarhum kembali datang kepada Penggugat untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Mula-mula, almarhum menyampaikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha dan mengembangkan pabrik. Namun karena pinjaman tahun 2017 belum dikembalikan dan Penggugat menyatakan tidak memiliki dana sebesar itu, almarhum kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya bahwa ia sedang menghadapi tekanan finansial yang cukup berat karena salah satu anaknya sedang mengalami permasalahan hukum, dan almarhum membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk mengupayakan penyelesaiannya secara cepat;
4. Bahwa dalam salah satu pertemuan antara almarhum Riche Salim dengan Penggugat, almarhum secara emosional menceritakan berbagai hal yang bersifat pribadi kepada Penggugat, termasuk riwayat pernikahan, anak-anaknya, dan kondisi psikologis saat menghadapi tekanan. Dalam percakapan tersebut, almarhum mengungkapkan kisah hidupnya. Almarhum juga menyinggung tentang perjalanan kariernya sebagai pengusaha, termasuk jatuh bangun dalam menjalankan usaha, masa kejayaan bisnisnya pada era 1990-an, keinginan kuat untuk memiliki pabrik sendiri, hingga tekanan mental yang ia alami karena salah satu anaknya sedang tersangkut kasus hukum. Semua hal itu diceritakan almarhum sebagai bentuk keterbukaan kepada Penggugat, untuk memperkuat alasan pengajuan pinjaman serta menunjukkan urgensi kondisi keuangan yang sedang dihadapi;
5. Bahwa almarhum Riche Salim menjelaskan kepada Penggugat bahwa dirinya tengah berupaya mengajukan pinjaman ke bank guna memenuhi kebutuhan mendesak tersebut. Almarhum juga menyampaikan bahwa meskipun dikenal sebagai pengusaha, kondisi keuangannya tidak sepenuhnya likuid karena sebagian besar aset yang dimilikinya masih dalam status cicilan atau dibiayai oleh bank. Namun demikian, permohonan pinjaman ke bank tersebut masih dalam proses dan belum ada kepastian pencairan pada saat itu;
6. Bahwa karena empati terhadap kondisi almarhum dan atas dasar kemanusiaan, maka pada hari Rabu, 18 September 2019, Penggugat akhirnya menyanggupi pemberian pinjaman lanjutan dengan jumlah lebih kecil, yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah),

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diserahkan secara langsung kepada almarhum. Permintaan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis, di mana almarhum menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan keseluruhan pinjaman (Rp2.800.000.000,00) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterimanya pinjaman kedua, yakni paling lambat tahun 2021;

7. Dalam perjanjian tersebut, Penerima Pinjaman juga menyertakan jaminan berupa:

- i. Satu unit bangunan ruko di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 37,
  - ii. Satu unit bangunan ruko di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 39E,
  - iii. Satu unit bangunan rumah tinggal di Jl. Kalibokor No. 85,
- yang seluruhnya berdiri di atas tanah milik pemerintah berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT);

8. Bahwa berdasarkan perjanjian tertulis tersebut, almarhum Riche Salim secara sadar memilih untuk mencantumkan ketiga aset tersebut sebagai jaminan, meskipun tidak ada satu pun yang bersertifikat Hak Milik (SHM). Padahal, almarhum berdomisili di kawasan perumahan ISEN (Jl. Raya Darmo Harapan, Surabaya) yang notabene merupakan kawasan pemukiman berstatus SHM. Namun almarhum menyampaikan alasan kuat kepada Penggugat bahwa ketiga aset berupa SIPT tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi karena berfungsi sebagai pusat usaha (kantor dan showroom), serta tempat tinggal yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan pasif seperti rumah kos. Oleh karena itu, aset-aset itulah yang dijadikan jaminan untuk menguatkan perjanjian pengembalian pinjaman;

9. Bahwa pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai melanda, almarhum menyampaikan kepada Penggugat bahwa usaha yang dijalankannya mengalami tekanan keuangan yang signifikan, sehingga ia meminta penangguhan pelunasan utang hingga situasi membaik. Pada tahun 2021, yang sejatinya merupakan batas akhir jangka waktu pengembalian sesuai perjanjian, almarhum kembali menyatakan kesulitan dan meminta waktu tambahan. Hingga tahun 2022, pelunasan tetap belum dilakukan, dan almarhum menyampaikan bahwa perusahaannya menghadapi persoalan internal, termasuk laporan dari pihak serikat pekerja yang menimbulkan ketegangan, meskipun kemudian diselesaikan secara damai. Meski begitu, almarhum mengakui bahwa ia masih memiliki kewajiban cicilan kepada sejumlah pihak sebagai bagian dari penyelesaian tersebut;

*Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Maret hingga April tahun 2023, ketika pandemi COVID-19 mulai mereda, Penggugat beberapa kali berupaya mendatangi kediaman almarhum Riche Salim di Perumahan ISEN, Jl. Raya Darmo Harapan, Sukomanunggal, Surabaya, untuk menanyakan perkembangan janji pelunasan pinjaman. Namun setiap kedatangan tersebut tidak pernah dibukakan pintu, meskipun dari luar terlihat adanya kendaraan yang terparkir di halaman rumah. Karena merasa khawatir, Penggugat mencoba mencari ke rumah lainnya di Jl. Kalibokor No. 85 namun juga tidak berhasil menemui almarhum. Penggugat sempat beberapa kali menelepon, tetapi tidak pernah diangkat. Selain itu, Penggugat juga bertanya kepada beberapa kenalan almarhum, dan mendapatkan informasi bahwa kondisi kesehatan Riche Salim sedang menurun. Bahkan saat momen tertentu seperti menjelang Imlek, Penggugat mendapat kabar dari rekan-rekan almarhum bahwa almarhum menggunakan alat bantu pernapasan (selang oksigen) dalam kegiatan sehari-hari, termasuk ketika berada di luar rumah;
11. Bahwa sekitar akhir Oktober hingga awal November tahun 2023, Penggugat menerima kabar bahwa almarhum Riche Salim telah wafat. Hingga saat wafatnya tersebut, kedua pinjaman yang telah disebutkan sebelumnya belum juga dikembalikan kepada Penggugat, dan tidak pernah ada upaya penyelesaian atau pembayaran dari pihak almarhum;
12. Bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Riche Salim sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris, kini telah menguasai dan/atau memperoleh manfaat dari harta peninggalan almarhum, baik berupa properti, penghasilan, atau bagian warisan lainnya. Akan tetapi, Para Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban almarhum terhadap Penggugat, meskipun telah diingatkan secara lisan dan mengetahui adanya pinjaman yang belum dilunasi. Berdasarkan asas tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara, Para Tergugat berkewajiban melunasi utang pewaris sejauh harta peninggalan mencukupi;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata, Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Riche Salim wajib dan bertanggung jawab secara **tanggung renteng** untuk menyelesaikan kewajiban atau utang-utang pewaris, sejauh harta peninggalan mencukupi. Hal ini sesuai dengan **Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang mengatur bahwa ahli waris wajib menanggung utang pewaris, serta berdasarkan asas umum hukum perjanjian bahwa tidak dipenuhinya prestasi

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(kewajiban) yang telah disepakati merupakan bentuk **wanprestasi** yang dapat dituntut ganti rugi;

14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 001/SKHM/XII/2023 yang dibuat oleh Notaris Swartana Tedja, S.H., serta didukung oleh dokumen-dokumen resmi lainnya, diketahui bahwa almarhum Riche Salim meninggalkan sejumlah aset yang merupakan harta warisan, yang saat ini sebagian telah dikuasai oleh Para Tergugat, baik secara fisik maupun administratif. Hal ini memperkuat fakta bahwa ketiga aset yang disebutkan dalam perjanjian tertulis pinjaman (bukti P2), yaitu ruko di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 37 dan No. 39E serta rumah tinggal di Jl. Kalibokor No. 85, memang benar berasal dari harta peninggalan almarhum dan digunakan sebagai jaminan pengembalian pinjaman oleh almarhum secara sadar. Beberapa dari properti tersebut juga telah diperbaharui izin penggunaannya melalui SIPT atas nama ahli waris. Meskipun sebagian aset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) telah dijual oleh Para Tergugat atau keberadaannya tidak lagi dapat ditelusuri, tidak tertutup kemungkinan masih terdapat aset warisan lain yang belum terungkap dan tetap merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum;
15. Bahwa Penggugat, Jono Miyanto, beberapa kali berupaya menghubungi nomor telepon seluler milik almarhum dengan harapan dapat dijawab oleh istri atau anggota keluarga yang lain, namun tidak pernah mendapat respon. Penggugat juga pernah datang langsung ke showroom usaha almarhum di Jl. Ngagel Jaya Selatan untuk menanyakan siapa yang kini mengelola usaha tersebut. Namun, tidak ada kejelasan siapa pihak yang berwenang, meskipun Penggugat telah meninggalkan nomor telepon dan menyampaikan maksud untuk mencari informasi mengenai pengelolaan showroom maupun keberadaan aset. Hingga saat gugatan ini diajukan, tidak ada satu pun pihak dari keluarga almarhum yang menghubungi kembali atau menunjukkan itikad baik;
16. Adapun objek-objek harta peninggalan yang diketahui secara jelas dan relevan dalam perkara ini, yang selanjutnya dijadikan dasar permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), antara lain:
- a) Sebuah bangunan ruko dengan nama usaha "Onna Decoration" yang berdiri di atas tanah milik pemerintah berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT), berlokasi di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 37, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dengan luas  $\pm 341,52 \text{ m}^2$ , sebagaimana tercantum dalam SIPT No.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

500.16.7.2/281-T-P.IPT/436.7.15/2024 atas nama almarhum Riche Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Kopi Kompleks – Coffee Bar;

Sebelah timur : berbatasan dengan Jl. Raya Ngagel Jaya Barat;

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jl. Ngagel Jaya Selatan;

Sebelah barat : berbatasan dengan Ruko Malacca Trust Insurance dan Woori Finance;

- b) Sebuah bangunan ruko yang berdiri di atas tanah milik pemerintah berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT), terletak di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 39E, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dengan luas  $\pm 79,12$  m<sup>2</sup>, berdasarkan SIPT terbaru No. 500.16.7.2/277-T-BW.IPT/436.7.15/2025 atas nama Tezar Salim (yang sebelumnya atas nama Riche Salim melalui SIPT No. 500.16.7.2/246-T-P.IPT/436.7.15/2024), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan permukiman warga Jl. Ngagel Jaya Selatan I;

Sebelah timur : berbatasan dengan Ruko Malacca Trust Insurance dan Woori Finance;

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jl. Ngagel Jaya Selatan;

Sebelah barat : berbatasan dengan ruko-ruko usaha lainnya;

- c) Sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah milik pemerintah berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT), terletak di Jl. Kalibokor No. 85, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dengan luas  $\pm 348,84$  m<sup>2</sup>, berdasarkan SIPT No. 500.16.7.2/3427-T-P.IPT/436.7.15/2023 atas nama Riche Salim, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan rumah warga;

Sebelah timur : berbatasan dengan rumah warga;

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jl. Kalibokor dan sungai;

Sebelah barat : berbatasan dengan rumah warga;

17. Kerugian materiil tambahan sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Biaya jasa kuasa hukum selama proses pendampingan, penyusunan dokumen gugatan, konsultasi strategis, dan pendampingan sidang: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Biaya transportasi, komunikasi, dan konsultasi hukum sejak tahun 2024 hingga gugatan diajukan, termasuk kunjungan ke kantor hukum, ke showroom, dan pencarian informasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Biaya administratif dan legalisasi dokumen hukum pendukung, seperti fotokopi, notaris, pencetakan, legalisir dokumen kepemilikan, serta pengumpulan bukti-bukti pendukung lainnya: Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
18. Kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang timbul akibat:
- a) Tekanan psikologis dan kekecewaan yang berlarut-larut karena pinjaman yang telah diberikan tidak dikembalikan;
  - b) Hilangnya ketenangan batin dan rasa aman secara pribadi akibat ketidakpastian pengembalian dana;
  - c) Beban emosional yang dirasakan oleh Penggugat akibat harus berjuang sendiri menelusuri keberadaan aset dan ahli waris, terutama di usia yang tidak muda;
  - d) Hilangnya potensi keuntungan atau kesempatan ekonomi lainnya karena dana tersangkut selama bertahun-tahun dan tidak dapat dimanfaatkan secara produktif;
  - e) Rasa tidak nyaman secara moral dan sosial akibat keharusan memperkarakan permasalahan ini secara hukum, terlebih terhadap pihak keluarga sahabat dekat yang telah meninggal dunia;
19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan dapat dieksekusi apabila dikabulkan, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas, serta kerugian yang diderita oleh Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp3.177.500.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a) Pokok pinjaman tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00;
  - b) Pokok pinjaman tahun 2019 sebesar Rp1.300.000.000,00;
  - c) Kerugian materiil tambahan sebesar Rp127.500.000,00;
  - d) Kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00;
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan hak-hak Penggugat dapat terlindungi serta eksekusi putusan dapat dilaksanakan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apabila dikabulkan, maka sangat beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh objek tanah dan bangunan sebagaimana telah diuraikan, guna mencegah para Tergugat menjual, mengalihkan, atau membebani objek-objek tersebut selama proses perkara berlangsung hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

21. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela dalam waktu yang ditentukan sejak dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pembebanan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-hari untuk setiap hari keterlambatan, sampai Para Tergugat melaksanakan isi putusan dimaksud secara penuh dan patuh;

Bahwa dasar hukum gugatan ini adalah ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi suatu perikatan atau memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya dianggap telah melakukan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Selain itu, gugatan ini juga didasarkan pada Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 1100 KUHPerdara, yang mengatur bahwa ahli waris wajib menyelesaikan kewajiban pewaris sejauh harta peninggalan mencukupi.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **wanprestasi** dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pewaris; Menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Riche Salim berkewajiban menyelesaikan utang pewaris sejauh harta peninggalan mencukupi;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), terdiri dari:
  - a) Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pinjaman tahun 2017;



- b) Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) pinjaman tahun 2019;
4. Menyatakan bahwa ketiga aset sebagaimana telah diuraikan dalam Posita merupakan bagian dari harta warisan almarhum Riche Salim yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 11 dalam petitum;
  5. Melarang Para Tergugat untuk menjual, mengalihkan, menghibahkan, atau membebani objek-objek sita tersebut selama proses perkara berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap (**inkracht**);
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
  7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil tambahan sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diderita oleh Penggugat, terdiri dari:
    - a) Biaya jasa kuasa hukum selama proses konsultasi hukum, penyusunan gugatan, pengumpulan bukti, hingga pendampingan selama proses persidangan;
    - b) Biaya transportasi dan komunikasi yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka pencarian informasi, koordinasi hukum, dan kunjungan ke lokasi usaha maupun tempat tinggal Tergugat;
    - c) Biaya administratif dan legalisasi dokumen hukum pendukung, termasuk keperluan fotokopi, legalisir, dan konsultasi tambahan dengan pihak notaris serta instansi terkait lainnya;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas tekanan psikologis, kekecewaan, serta hilangnya kesempatan ekonomi selama bertahun-tahun;
  10. Mengabulkan permohonan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap:
    - a) Sebuah bangunan ruko dengan nama usaha "Onna Decoration" yang terletak di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 37, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
    - b) Sebuah bangunan ruko yang terletak di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 39E, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby



c) Sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Kalibokor No. 85, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya; guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini agar tidak menjadi sia-sia dan memastikan eksekusi atas pelunasan kewajiban Para Tergugat apabila gugatan dikabulkan.

11. Menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya untuk keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan secara sukarela oleh Para Tergugat.

Menjatuhkan putusan ini dalam bentuk yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) apabila Majelis Hakim berpendapat lain

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mengupayakan mediasi karena hanya Penggugat yang hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan kemudian Tergugat III dan Tergugat IV mengirim surat bahwa keduanya menolak hadir di persidangan dan menyerahkan Putusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

**Bukti P-1** : Surat Perjanjian Pinjaman Uang Ke-1 tertanggal 11 November 2017.

**Bukti P-2** : Kwitansi Penerimaan Pinjaman Uang Ke-1 tertanggal 11 November 2017.

**Bukti P-3** : Foto KTP Riche Salim.

**Bukti P-4** : Surat Perjanjian Pinjaman Uang Ke-2 tertanggal 18 September 2019.

**Bukti P-5** : Kwitansi Penerimaan Pinjaman Uang Ke-2 tertanggal 18 September 2019.

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti P-6** : Surat Pernyataan salah satu Ahli Waris bernama Tezar Salim (anak pertama dari Riche Salim) yang membenarkan adanya hutang tanggal 4 Juni 2025.

**Bukti P-7** : Surat Somasi pertama Jono Miyanto Kepada Riche Salim tertanggal 21 Februari 2025.

**Bukti P-8** : Surat Somasi Kedua dari Jono Miyanto kepada Riche Salim tertanggal 28 April 2025

Menimbang, bahwa surat bukti sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda P-3, P-7 dan P-8 berupa fotocopy dari fotocopy, surat-surat tersebut telah diinazegelen dan telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi 1. RIZAL EDWIN MONTOLALU;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu bekerja ikut Penggugat;
- Bahwa saksi sekarang sudah keluar kerja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya utang piutang antara Jono Miyanto dan Riche Salim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uangnya langsung;
- Bahwa saksi mengetahui sempat ada cekcok antara Jono dan Riche Salim;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari pak salim punya utang dengan pak Jono;

## **Saksi 2. NATASYA SEFRIANA DEWI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Asisten Rumah Tangga di Penggugat;
- Bahwa saksi saat ini sudah keluar kerja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya utang piutang antara Jono Miyanto dan Riche Salim, dimana saat itu saksi dimintai tolong mengambil tas yang didalamnya berisi dokumen-dokumen;
- Bahwa tas tersebut berisi dokumen utang piutang pak jono dengan pak salim;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui surat-suratnya dalam bentuk kwitansi saja, sedangkan uangnya dilakukan transfer;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-2 dan P-5;
- Bahwa saksi hanya tau kalau ada ribut antara pak jono dan pak salim dengan menggunakan bahasa cina;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara e-litigasi dan oleh karena menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini jika dilanjutkan pemeriksaannya adalah gugatan tanpa perlawanan atau verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR /Pasal 149 RBg jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi: "jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orangtua Para Tergugat Bernama Riche Salim semasa hidupnya pernah melakukan perjanjian utang piutang sesuai **Bukti P-1** dan memperoleh pinjaman uang dari Penggugat yaitu tanggal 11 November 2017 sejumlah Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai kwitansi dalam **Bukti P-2** dan tanggal 18 September 2019 sesuai Surat perjanjian dalam **Bukti**

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-4** dan sesuai kwitansi penerimaan sejumlah Rp. 1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai **Bukti P-5**, dimana terkait hal tersebut ada surat pernyataan dari Tergugat II Tezar Salim selaku salah satu ahli waris Riche Salim tertanggal 4 Juni 2025 sesuai **Bukti P-6** bahwa Tergugat II membenarkan bahwa ayahnya bernama Riche Salim benar memiliki utang sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap utang orangtua Tergugat tersebut, telah dilakukan somasi I dan somasi II oleh Penggugat kepada Para Tergugat selaku ahli waris Riche Salim sesuai **Bukti P-7** dan **Bukti P-8**, namun belum dilunasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut dalam **Bukti P-6** dan dihubungkan dengan bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 Penggugat yaitu meminta untuk dinyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **wanprestasi** dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pewaris; Menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Riche Salim berkewajiban menyelesaikan utang pewaris sejauh harta peninggalan mencukupi beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Bukti surat **P-1 sampai P-8** maka petitum ke-3 yaitu : Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), terdiri dari:

- Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pinjaman tahun 2017;
  - Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) pinjaman tahun 2019;
- Beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-4 Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti kepemilikan terhadap asset tersebut tidak diajukan sebagai bukti di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memastikan mengenai kepemilikan asset sebagaimana dalam posita Penggugat. Dengan demikian petitum ke-4 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 tidak dikabulkan, maka petitum ke-5 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yang meminta untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarheid bij voorraad*). Bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat yang meminta untuk menyatakan gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby



walaupun ada upaya verset, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorrad) dan Provisionil jo SEMA R.I. No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, oleh karena tidak terpenuhinya syarat untuk itu maka petitum ke-7 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh terhadap petitum ke-8 oleh karena kerugian materiil tambahan adalah bukan kerugian nyata dan untuk kepentingan Penggugat maka tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-9 terkait kerugian yang tidak dapat dihitung secara rinci dan nyata, maka petitum ke-9 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-10 Majelis Hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan maka petitum ke-10 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pembayaran dwangsom sesuai petitum ke-11 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan ini sejak diputusnya sampai dapat dilaksanakan oleh Tergugat, oleh karena putusan yang memuat pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan bersamaan dengan dwangsom, maka petitum ke-11 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak gugatan selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai Petitum ke-6 Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1338 KUH Perdata, 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian secara verstek;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pewaris; Menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Riche Salim berkewajiban menyelesaikan utang pewaris sejauh harta peninggalan mencukupi;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), terdiri dari:
  - a. Rp1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah) pinjaman tahun 2017;
  - b. Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) pinjaman tahun 2019;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 542.000,00,- (Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 September 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 11 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Asep Priyatno, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat secara e-litigasi serta tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Muhammad Zulqarnain, S.H.M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.M.H.

Dto.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto.

Asep Priyatno, S.H.M.H.

**Perincian biaya :**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,00  |
| 2. A T K .....            | Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan .....        | Rp. 282.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan .....   | Rp. 60.000,00  |
| 5. Redaksi .....          | Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai .....          | Rp. 10.000,00  |

Jumlah : Rp. 542.000,00  
(Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PN Sby